

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1620/2535

กรมทางหลวง
นาย ดี คง ศักดิ์ตระกูล กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 448

ป.วิ.พ. มาตรา 172

เรื่องอายุความมิใช่สภาพแห่งข้อหา โจทก์ไม่จำเป็นต้องกล่าวมาในฟ้องว่า คดีของโจทก์ไม่ขาดอายุความเพราะเหตุใดแม้โจทก์จะฟ้องคดีเมื่อเกิน 1 ปี นับแต่วันที่จำเลยทำละเมิดก็ตาม

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 2 เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 1 มีหน้าที่ขับรถบรรทุกสิบล้อของจำเลยที่ 1 ซึ่งได้เอาประกันภัยไว้กับจำเลยที่ 3 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2525 เวลากลางวัน จำเลยที่ 2 ได้ขับรถบรรทุกสิบล้อคันดังกล่าวด้วยความประมาทชนเกาะกลางถนนบริเวณสามแยกปักธงชัย ทำให้ทรัพย์สินของโจทก์เสียหาย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชดเชยค่าเสียหายพร้อมทั้งดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสามให้การว่า คดีโจทก์ขาดอายุความเนื่องจากโจทก์นำคดีมาฟ้องเกินกำหนด 1 ปี นับแต่โจทก์ได้รู้ถึงเหตุละเมิดและรู้ตัวบุคคลผู้พึงต้องรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทน ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์พร้อม
ดอกเบี้ย จำเลยทั้งสามอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืนจำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาตามฎีกาของจำเลยว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ
หรือไม่ จำเลยฎีกาว่า เมื่อโจทก์บรรยายฟ้องถึงวันที่ทำการละเมิดและรู้ตัวว่าจำเลย
เป็นผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมแล้ว โจทก์จึงต้องฟ้องคดีเสียภายในหนึ่งปีนับแต่นั้น
โจทก์นำคดีมาฟ้องเกินหนึ่งปีโจทก์ก็ต้องบรรยายฟ้องให้เห็นว่าเหตุใดโจทก์จึงมี
สิทธิฟ้องคดีเกินหนึ่งปีได้ เมื่อโจทก์มิได้บรรยายเหตุที่โจทก์มีสิทธิฟ้องคดีดังกล่าวได้
และเมื่อจำเลยยกอายุความขึ้นต่อสู้ ศาลก็ต้องฟังว่าคดีโจทก์ขาดอายุความพิเคราะห์
แล้ว ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172วรรค 2 บัญญัติว่า "คำฟ้อง
ต้องแสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาของโจทก์และคำขอบังคับ ทั้งข้ออ้างที่อาศัย
เป็นหลักแห่งข้อหาเช่นนั้น" เห็นว่า เรื่องอายุความนั้นหาใช่สภาพแห่งข้อหาไม่
โจทก์ไม่จำเป็นต้องกล่าวมาในฟ้องว่า คดีของโจทก์ไม่ขาดอายุความเพราะเหตุใด คดี
นี้ฟ้องของโจทก์ได้ระบุนมาโดยชัดแจ้งซึ่งสภาพแห่งข้อหาและคำขอบังคับแล้วจึงเป็น
ฟ้องที่สมบูรณ์ดังนั้น แม้โจทก์จะฟ้องคดีเมื่อเกิน 1 ปี นับแต่วันที่จำเลยทำละเมิด
โดยมิได้บรรยายว่าเหตุใดโจทก์จึงมีสิทธิฟ้องคดีเกิน 1 ปี ได้ แต่โจทก์ก็ได้นำสืบให้
เห็นแล้วว่าโจทก์ฟ้องคดีเมื่อยังไม่พ้น 1 ปีนับแต่วันที่โจทก์รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้
จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนคดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความดังที่จำเลยต่อสู้ ศาล
อุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(ปรีชา เณลิมวณิชย์-วีระชัย สุตรสุวรรณ-เริงธรรม ลัดพลี)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ